

1500061-02.2020.8.26.0318
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: CAROLINA NUNES VIEIRA
Comarca: Leme
Foro: Foro de Leme
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 02/05/2022
...

"PROVA - Depoimento de policial civil - Tráfico de entorpecentes - Reconhecida a capital importância da palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado - Apelo improvido". (Apelação n. 457.560.3/4 - Santos - 4ª Câmara Criminal - Relator: Luís Soares de Mello - 09.08.05 - V.U. Voto n. 10.840);

"TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em depoimentos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Leme
Foro de Leme
Vara Criminal
Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500061-02.2020.8.26.0318 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500061-02.2020.8.26.0318
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2019076/2020 - DEL.POL.LEME, 9615480 - DEL.POL.LEME, 446/20/807 - DEL.POL.LEME, 2019076 - DEL.POL.LEME, 446/20/807 - DEL.POL.LEME, 2019076 - DEL.POL.LEME, 446/20/807 - DEL.POL.LEME
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RAIAN MICAEL TEODORO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA NUNES VIEIRA

RAIAN MICAEL TEODORO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia, hora, local e modos descritos na denúncia, guardaria e teria em depósito, para fins de comércio ilícito, substâncias definidas como droga e descritas na inicial, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 68).

Defesa preliminar apresentada às fls. 76/79.

Denúncia recebida em 19 de maio de 2020 (fls. 90/91).

No curso da instrução processual, foi colhida prova oral, sendo o réu interrogado ao final.

Em sede de alegações finais, a acusação requereu a condenação nos precisos termos da denúncia, ao passo que a defesa postulou a improcedência, com a desclassificação para o porte de drogas e, alternativamente, a concessão dos benefícios legais.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

A materialidade se encontra comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), laudo de constatação provisória (fls. 17/18), laudo químico toxicológico (fls. 45/47) e demais prova oral colacionada aos autos.

Igual sorte revela a autoria.

O guarda municipal Aislan de Souza Bueno, ouvido na qualidade de testemunha de acusação, esclareceu que efetuava patrulhamento de rotina pelo juntamente com o seu colega de farda, momento em que, ao passar pela Rua Miguel de Jesus Ferreira, na altura do número 150, avistou um indivíduo abaixado próximo ao matagal de uma calçada, o qual, ao notar a presença de uma viatura, tentou empreender fuga imediatamente. Diante da atitude suspeita, os milicianos seguiram o acusado, abordando-o a cerca de 100 metros do local dos fatos. Continua relatando que, durante a fuga, o indiciado dispensou algo ao solo, que, posteriormente, foi constatado serem dois eppendorfs de cocaína. Realizada abordagem, revista e busca pessoal, foi encontrado em sua posse apenas a quantia de R\$ 8,00 (oito reais) em notas diversas, após buscas pelo local onde o indivíduo estava abaixado inicialmente, lograram êxito em localizar, sob uma pedra de concreto, mais 19 (dezenove) eppendorfs contendo cocaína, todos de cor alaranjada e idênticos aos outros 2 (dois) dispensados pelo autor. Por fim, questionado sobre as substâncias entorpecentes, o indiciado confessou a propriedade de apenas dos dois eppendorfs dentre aqueles localizados pela equipe da Guarda Municipal.

No mesmo sentido o depoimento da testemunha de acusação Reginaldo Roberto Munari, que em tudo confirmou o depoimento de seu companheiro de farda.

As palavras dos policiais foram precisas, coerentes e convergentes, portanto, merecem crédito, com a oportuna citação das ementas que seguem:

"PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição". (Relator: Silva Pinto - Apelação Criminal n. 153.983-3 - Santos - 07.07.94);

"TÓXICO - Uso próprio - Caracterização - Depoimentos policiais que corroboram com as demais provas constantes nos autos - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (Apelação Criminal n. 188.423-3 - Catanduva - 1ª Câmara Criminal - Relator: Jarbas Mazzoni - 02.10.95 - V.U.);

"PROVA - Depoimento de policial civil - Tráfico de entorpecentes - Reconhecida a

capital importância da palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado - Apelo improvido". (Apelação n. 457.560.3/4 - Santos - 4ª Câmara Criminal - Relator: Luís Soares de Mello - 09.08.05 - V.U. Voto n. 10.840);

"TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em depoimentos policiais - Depoimento seguro e coerente ao incriminar o acusado - Palavra destes, que somada as demais provas, merece total credibilidade - Presença, ademais, de testemunhas civis - Condenação mantida - Recurso não provido. O depoimento exclusivo de policiais é de toda validade quando coerente e corroborado pelas demais provas coligidas nos autos" (Apelação Criminal n. 181.618-3 - Tietê - 4ª Câmara Criminal - Relator: Augusto Marin - 12.06.95 - V.U.).

E ainda:

"O testemunho dos policiais é coerente e não há nos autos qualquer indício de que tenham agido de forma abusiva ou para consciente e injusto prejuízo do réu. A propósito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais. Frise-se, ademais, que pequenas contradições em seus testemunhos não têm o condão de comprometer todo o acervo probatório, haja vista que, diante do número de ocorrências por eles atendidas e, por vezes, a semelhança dos casos, faz com que, em alguns pontos, a narrativa seja diferente. O importante, todavia, é que seus depoimentos se coadunem no principal, sendo irrelevantes pequenos detalhes olvidados ou confundidos, considerando que a mente humana não é perfeita. E, no caso, os policiais foram claros ao afirmar que o réu se desfez dos invólucros contendo entorpecentes, fato, aliás, admitido por ele próprio em juízo. (Apelação Criminal n.º 993.08.031854-9 - Relator Des. Pinheiro Franco - 5ª Câ. V.U. - 31.07.2008)".

De outra banda, o réu optou pelo caminho da revelia na fase judicial. Contudo, confessou a mercancia de drogas - fls. 5, o que aliado ao depoimento dos guardas, em resumo, a grande quantidade de drogas apreendidas, bem como o comportamento do acusado, que se evadiu ao avistar a viatura, enquanto mexia exatamente no local em que localizados mais eppendorfs idênticos àqueles dispensados por ele, patente a autoria.

Deste modo, cabais e induvidosas tanto a materialidade quanto a autoria em relação à conduta tipificada no artigo 33 da Lei nº 11.243/2006, a condenação é medida que se impõe.

As circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado (fls. 176/177), razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Não incidentes causas agravantes, e deixo de aplicar a atenuante da menoridade relativa quando dos fatos por ter sido a pena fixada no patamar mínimo na primeira etapa.

Sem causas especiais de aumento de pena, todavia, presente a causa especial de diminuição de pena a que alude o parágrafo quarto, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o agente é primário, reúne bons antecedentes, e tampouco se dedica à atividade delitativa ou integra organização criminosa, razão pela qual reduzo a pena em 2/3, tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Segundo decisão do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, o delito de tráfico privilegiado não é considerado crime hediondo, o que afasta a

previsão legal para fixação de regime inicial fechado. Assim, levando-se em conta a quantidade de pena fixada, a primariedade do réu e seus bons antecedentes, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Levando-se em conta a recente decisão proferida pelo STJ no HC 596603(2020/0170612-1 de 22/09/2020), e presentes os requisitos do art. 44, substituto a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em duas prestações pecuniárias no valor de 01 (um) salário mínimo cada uma a entidades a serem definidas pelo juízo da execução. Em caso de descumprimento das penas restritivas de direito, cumprirá o acusado a pena privativa de liberdade em regime inicialmente aberto.

Decreto o perdimento, em favor da União, da quantia em dinheiro apreendida nos autos, tendo em vista sua origem manifestamente ilícita.

ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal para CONDENAR o acusado RAIAN MICAEL TEODORO como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo. Presentes os requisitos do art. 44, substituto a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em duas prestações pecuniárias no valor de 01 (um) salário mínimo cada uma a entidades a serem definidas pelo juízo da execução. Em caso de descumprimento das penas restritivas de direito, cumprirá o acusado a pena privativa de liberdade em regime inicialmente aberto

Decreto o perdimento, em favor da União, da quantia em dinheiro apreendida nos autos, tendo em vista sua origem manifestamente ilícita.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com o valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeado.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados; expeça-se guia de execução; comunique-se o egrégio Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.
Leme, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA